

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 571/2530 อัยการ เชียงใหม่ โจทก์
นาย ประพันธ์ หรือ อุ่น เรือน ใจ คำ จำเลย
ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 289, มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี

จำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยจำเลยเป็นคน ขับรถจักรยานยนต์ขวางหน้ารถผู้เสียหาย พวกของจำเลยซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจำเลย ชักอาวุธปืนออกมาและบอกให้ผู้เสียหายหยุด เมื่อผู้เสียหายขัดขวางมิให้จำเลยขับรถ ของผู้เสียหายไปพวกของจำเลยก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทันทีและยิงซ้ำอีกแต่ กระสุนไม่ลั่น แล้วจำเลยกับพวกก็หลบหนีไปด้วยกัน ตามพฤติการณ์ดังกล่าวจำเลย ต้องทราบดีว่าพวกของจำเลยมีอาวุธปืนติดตัวมา โดยจำเลยกับพวกตั้งใจที่จะใช้ อาวุธปืนที่เตรียมมานั้นประหารชีวิตผู้ที่ต่อสู้ขัดขืนในการที่จำเลยกับพวกทำการ ชิงทรัพย์ การที่พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายเพื่อความสะดวกในการชิง ทรัพย์ และเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิดอาญา จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกัน พยายามฆ่าผู้เสียหายด้วย.(ที่มา-เนติ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกชิงทรัพย์ผู้เสียหายโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยาน พาหนะและจำเลยกับพวกใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายผู้เสียหาย 1 นัดโดยเจตนาฆ่า แต่ผู้ เสียหายไม่ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 339, 340 ตรี 288, 289, 80, 83 ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วจำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 339, 340 ตรี

289, 80,83 ลงโทษตามมาตรา 289, 80 ประกอบด้วยมาตรา 52 อันเป็นบทหนัก
ตามมาตรา 90 ให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า
จำเลยมีความผิดตามมาตรา 339 วรรคห้า (ที่ถูกระบุเป็นวรรคสี่) 340 ตรีจำคุก 24 ปี
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาโดย
จำเลยไม่คัดค้านว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยกับพวก 1 คน ได้
ทำการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปโดยจำเลยกับพวกใช้รถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะ จำเลยเป็นคนขับรถวางหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายพวกของจำเลย
ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจำเลยชักอาวุธปืนออกมาและบอกให้ผู้เสียหายหยุดเมื่อผู้เสียหาย
ขัดขึ้นพวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้เสียหาย 1 นัดก่อนจะหนีไปพวกของจำเลย
ได้ใช้อาวุธปืนยิงมาทางผู้เสียหายอีกแต่กระสุนไม่ลั่น มีปัญหาต้องวินิจฉัยชั้นฎีกาว่า
จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายด้วยหรือไม่ผู้เสียหายเบิกความว่าเมื่อ
จำเลยขับรถจักรยานยนต์วางหน้ารถของผู้เสียหายพวกของจำเลยซึ่งนั่งซ้อนท้าย
มากับจำเลยบอกให้ผู้เสียหายหยุดพร้อมทั้งชักอาวุธปืนออกมาและเดินเข้ามาทำท่าจะ
ใช้อาวุธปืนตีศีรษะผู้เสียหายผู้เสียหายยกมือขึ้นกันไว้ รถผู้เสียหายจึงล้มลงจำเลยมา
จับรถของผู้เสียหายสตาร์ทเพื่อจะขับไปผู้เสียหายเข้าไปขัดขวางมิให้น้ำรถของผู้เสีย
หายไปพวกของจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้เสียหายที่ต้นขาและที่บริเวณสีข้างด้าน
ซ้ายจำเลยขับรถของผู้เสียหายไปจอดรอพวกที่หน้าสมาคมฮากกา พวกของจำเลย
สตาร์ทรถของจำเลยแต่ไม่ติดผู้เสียหายใช้มีดตัดโฟมกรีดที่หน้าอกของจำเลย 2 ครั้ง
พวกของจำเลยบรรจุกระสุนปืนและยิงมาทางผู้เสียหายแต่กระสุนไม่ลั่นพวกของ
จำเลยวิ่งไปนั่งซ้อนท้ายรถที่จำเลยขับแล้วพากันหลบหนีไปเห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะ
ปรากฏว่าพวกของจำเลยเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายแต่ตามพฤติการณ์ก่อนเกิด
เหตุจำเลยเป็นคนขับรถจักรยานยนต์โดยพวกของจำเลยนั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันเมื่อ
จำเลยขับรถวางหน้ารถผู้เสียหายพวกของจำเลยก็ชักอาวุธปืนออกมาและบอกให้ผู้

เสียหายหยุดพร้อมทั้งลงจากรถไปหาผู้เสียหายและยกอาวุธปืนทำท่าจะตีผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายขัดขวางมิให้จำเลยขับรถของผู้เสียหายไป พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงผู้เสียหายทันทีและยิงซ้ำอีกแต่กระสุนไม่ลั่นแล้วจำเลยกับพวกก็หลบหนีไปด้วยกัน ตามพฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้ว่าจำเลยต้องทราบดีว่าพวกจำเลยมีอาวุธปืนติดตัวมาโดยจำเลยกับพวกตั้งใจที่จะใช้อาวุธปืนที่เตรียมมานั้นประหารผู้ที่ต่อสู้ขัดขืนในการที่จำเลยกับพวกทำการชิงทรัพย์ซึ่งเมื่อผู้เสียหายขัดขวางมิให้จำเลยขับรถของผู้เสียหายไปพวกของจำเลยก็ยิงผู้เสียหายทันทีแล้วจำเลยกับพวกหลบหนีไปด้วยกันการที่พวกของจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายก็เพื่อความสะดวกในการชิงทรัพย์และเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิดทางอาญา จำเลยกับพวกได้ร่วมมือกันตั้งแต่ต้นตลอดมาจนกระทั่งนำรถของผู้เสียหายหลบหนีไปจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายด้วย'

พิพากษาแก้เป็นว่าให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>